丰顺县“5•23”一般道路交通事故调查报告

来源：丰顺县应急管理局 2025-02-27 15:37:56 点击：231 【 字体： 大 中 小 】

丰顺县“5•23”一般道路交通事故调查报告

2023年5月23日，在丰顺县汤南镇新南方药厂路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省安全生产委员会办公室广东省应急管理厅广东省公安厅广东省交通运输厅关于进一步加强生产责任事故深度调查和责任倒查工作的通知》等有关法律法规，县政府迅速成立了以县应急管理局局长为组长，由汤南镇人民政府、县公安局、县总工会、局、县应急管理局、县交通运输局等单位人员组成事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生的经过及应急处置情况

（一）事故发生的经过

2023年5月23日11时55分许，凌妙兴驾驶赣CBB991号牌重型半挂牵引车（牵引赣CFA82挂号牌重型自卸半挂车）从丰顺县汤坑镇沿235国道往埔寨行驶至汤南镇晓斌百货前路段时，与路边的行人谢碧霞发生碰撞，造成谢碧霞当场死亡的交通事故。

（二）事故的应急处置情况

丰顺县公安局交警大队事故中队接到报警后派出警员赶赴事故现场开展现场处置、调查取证等工作。

二、事故相关情况

（一）驾驶人基本情况

凌妙兴，男，身份证号441481********5294，户籍所在地广东省梅州市兴宁市合水镇中官村上河背16号，持有准驾车型“A2”的机动车驾驶证。

（二）人员伤亡情况

谢碧霞（行人），女，广东省丰顺县埔寨镇人，身份证号441423********3027，在事故中死亡。

（三）车辆及公司基本情况

赣CBB991号牌重型半挂牵引车（牵引赣CFA82挂号牌重型自卸半挂车）：车辆所有人及被保险人为江西省高安市赣联通汽运有限公司，车辆保险终」日止。

高安市赣联通汽运有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住址：江西省宜春市高安市灰埠镇，法定代表人：陈超，注册资金：人民日期：2018年3月22日，营业期限：长期，统一社会信用代码：91360983MA37RFNW55，登记机关：高安市市场和质量监督管理局。

（四）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失为约81万元。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

根据现场勘查及调查情况，综合分析认定：

1.谢碧霞的交通违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十三条“行人不得跨越、倚坐道路隔离设施，不得扒车、强行拦车或者实施其他行为”之规定，是造成此事故的主要原因。

2.凌妙兴的交通违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，驶、文明驾驶”和第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，就应当保持安全车速”之规定，是因。

（二）事故性质

经调查认定，2023年丰顺县“5•23”道路交通事故是一起一般经营性道路交通事故。

四、企业履职情况及存在问题

高安市赣联通汽运有限公司在安全生产管理方面未落实到位，教育培训不到位，未如实记录安全生产教育培训时间，只将学习内容发至微信驾驶员习，没有开展驾驶员安全生产教育培训考核等。依据《最高人民法院关于安监部门是否有权适用〈安全生产法〉及〈生产安全事故报告和调查处理条例〉予以行政处罚及适用法律和答复》，未履行安全生产教育和培训义务，在本起事故中不是发生交通事故直接原因。

五、部门履职情况

（一）丰顺县交警大队。结合本辖区实际，强化源头治理，扎实开展道路交通安全专项整治行动。领导定期深入一线对各项工作开展情况进行督导检点交通违法行为，基本履职到位。

（二）丰顺县交通运输局。建立、健全部门负责制，领导班子成员有召开专题的安全工作研究会议，夯实公路安全基础，查处各类违法案件，基本履职

（三）汤南镇人民政府。领导班子对辖区的重点道路的安全工作，有召开会议进行研究，有工作布置，有带队检查记录，对辖区内相关企业开展检位。

六、对事故责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定作出如下责任认定和处理建议：

高安市赣联通汽运有限公司履行企业主体责任不到位，未如实记录安全生产教育考核结果，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况”之规定，建议由江通管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）各镇（场）、各相关部门要认真总结并汲取事故的惨痛教训，针对交通事故暴露出的问题切实采取有效措施，切实加强道路交通安全巡查，加大步排查辖区内事故多发易发路段和点位，重点排查农村道路、临水临崖道路、道路桥梁等危险路段，对排查出的隐患点能立即整改就立即采取措施整改，临时处置措施，并开展隐患整治。

（二）公安交警、交通运输部门要举一反三，对行业领域内和辖区内道路交通安全开展隐患排查，对排查出来的道路交通安全隐患要及时向有关行政有效措施及时消除道路交通安全隐患。加大国省道、城乡结合部、农村临水临崖道路、山区道路的路面管控力度，依法从严从重处罚摩托车（电动车）无盔、超载、非法改装等交通违法行为，强化道路交通安全保障。

（三）各镇（场）、单位要加大交通安全宣传力度，扎实开展道路交通安全宣传进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭活动，广泛宣传超速、超载手机、不按规定使用安全头盔等违法行为的危害和后果，加强警示教育效果。结合文明城市创建工作，加强对本辖区摩托车（含电动车）无牌无证、不戴法违规行为，及时予以劝导、纠正，筑牢道路交通安全哨岗。通过多形式的宣传教育活动，切实提高驾驶员的思想认识，树牢安全发展理念，坚决筑牢安

打印本页 关闭窗口

分享到：